

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS
NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA

PARTE DEMANDANTE

VS

FREDDY SALLEN AQUINO
MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA
SOCIEDAD LEGAL COMPUESTA POR AMBOS,
CARLOS A RUBIO VALDES, ETS ALL

PARTE DEMANDADA

CIVIL NUM: CB2025CV00256

ASUNTO: INJUCTION
ESTATUTARIO

MOCION EN REACCION A LAS MOCIONES
EN OPOSICION A OTRA DE LA PARTE DEMANDANTE Y MOCION
EN SOLICITUD DE QUE SE ENCUENTRE INCURSO EN DESACATO A
LOS DEMANDANTES, AL MUNICIPIO DE CABO ROJO, Y A OTROS
FUNCIONARIOS EN SU CARÁCTER PERSONAL Y EN OPOSICION A
SOLICITUD DE RELEVO DE SENTENCIA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandada Ing. Carlos A. Rubio Valdés, debidamente
representado por el suscribiente muy respetuosamente, ***EXPONE, ALEGA Y
SOLICITA:***

1. La parte compareciente Ing. Carlos Rubio Valdés, y la Sociedad Legal de Gananciales,
entiende prudente expresarse en relación a los primeros dos escritos presentados en el
caso;

**Sin someterse a la jurisdicción ni la
competencia del Tribunal**

2. El caso que nos ocupa, ***que no incluye la variación solicitada ante el
Municipio Autónomo de Cabo Rojo,*** ya que la misma fue evaluada con
posterioridad a la Sentencia emitida el 23 de diciembre de 2025, me lleva a una
búsqueda en el cofre de mis recuerdos. Me explico...

3. Nuestra clase graduanda de 1979, iniciamos el primer semestre con una clase que se llamaba Introducción al Derecho, cuyo profesor otorgaba el mismo examen final a todas las clases anteriores; o sea, que todos teníamos el examen. Y efectivamente, el mismo examen. Todos nos miramos con alegría y contestamos el mismo. Cuando fuimos a revisar las notas posteadas en la biblioteca, unos sacamos A, B y C y otros D y F. Fuimos a quejaros al decano, alegando lo sucedido y que eso era una injusticia. El decano nos dijo; ***justo es Dios y está en el cielo.*** En otras palabras, el ser humano no es perfecto, pero hace lo mejor que puede. Pero el que manda es el Todopoderoso. (interpreten la misma)
4. La parte compareciente entiende que tanto los Licenciados Norma Rivera López y Gabriel Garcia Maya están en lo correcto. En primer lugar:
 - A) La parte co- demandada no estaban impedidos de someter una variación y/o excepción cual sea el caso.
 - B) El Municipio Autónomo de Cabo Rojo tampoco tenía impedimento para evaluarla.
 - C) Luego de la evaluación emite su determinación, motivo por el cual procede el Relevo de Sentencia.
 - D) Y en derecho eso se conoce como la deferencia de las agencias administrativas por su presunción de corrección.
 - E) No se trata de los mismos hechos con el caso aquí radicado la variación solicitada, son parámetros de evaluación totalmente diferentes; esa es la diferencia entre un caso ministerial y uno de variación y/o excepción. Y como dice el americano; no way Jose.
 - F) Nada impide que la parte demandante presente la correspondiente querella ante Municipio Autónomo de Cabo Rojo.
5. Por otro lado, y hay que ser honesto con las partes y el tribunal, en el escrito solicitando Desacato por la parte demandante no se incluyó a nuestro representado porque como siempre hemos indicado, el Ing. Carlos Rubio, renunció ante la agencia como inspector y no tuvo inherencia en el nuevo caso radicado.

Agradecemos que la parte demandante así lo reconozca. Y como expreso en una canción, Paul Simon; **Honesty....**

6. Nos reservamos el derecho de presentar escritos adicionales en relación a los últimos escritos presentados por las partes.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal tome conocimiento de lo aquí expuesto, deje sin efecto la Sentencia emitida el pasado 23 de diciembre de 2025, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO: Que conforme a la Guía del Usuario del Portal de SUMAC, la presentación electrónica de este escrito constituirá la notificación que debe efectuarse a las partes registradas en dicho sistema electrónico.

En San Juan, Puerto Rico a 17 de febrero de 2026.

F/VARGAS BAIGÉS
PO BOX 41286
SAN JUAN, PR 00940-1286
TEL. (787) 554-3384

Lcdo. Víctor Vargas Baigés
Colegiado 7800 RUA 6660